

1501069-93.2019.8.26.0594  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Érica Marcelina Cruz  
Comarca: Bauru  
Foro: Foro de Bauru  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 29/06/2022

... sentido:

Ementa: Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Absolvição. Réu que assume na delegacia que a droga encontrada na cela em que habita com outros detentos era sua. Retratação em juízo. Ausência de depoimentos que tornem segura a convicção de que ele fosse o dono do entorpecente e de que estivesse associado com outros detentos para a exploração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Bauru  
Foro de Bauru  
1ª Vara Criminal  
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501069-93.2019.8.26.0594 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1501069-93.2019.8.26.0594  
Classe - Assunto:  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2263140/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7312600 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 20803/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2263140 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 20803/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
ELEANDRO VENANCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O réu Eleandro Venancio, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o réu, no dia 09 de outubro de 2019, por volta das 06h, no CPP II, sito na Rodovia SP 300, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 144 porções de maconha, para fins tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 16/19), laudo definitivo (fls. 74/77), procedimento

administrativo disciplinar (fls. 190/240).

Pelo crime, foi o réu preso em flagrante.

Pela decisão de fls. 64/66, foi recebida a denúncia e determinada a notificação/citação do sentenciado.

O réu foi formalmente citado (fls. 105), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 111).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 115/116, foi ouvida a testemunha Ariana Janine Fazio Ricci. Ainda, no mesmo ato processual, foi homologada a desistência no tocante à testemunha Renato Ferraz Patrinhani, sendo concedida a liberdade provisória ao réu, com a imposição de medidas cautelares. Na audiência em continuação de fls. 274/276, foi o réu interrogado e indeferido o pedido de inclusão da testemunha referida agente penitenciário Felipe Kobayashi Magalhães.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 280/282 pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão punitiva, por falha no arcabouço probatório e consequente absolvição do réu.

Da mesma forma, a Defensoria às fls. 286/290 pleiteou, em síntese, pela absolvição do réu, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é improcedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 16/19), laudo definitivo (fls. 74/77), procedimento administrativo disciplinar (fls. 190/240).

A autoria, de outra banda, é duvidosa.

A agente penitenciária Ariana Janine Fazio Ricci, na fase judicial (mídia SAJ) disse que, durante revista de rotina, agentes penitenciários encontram diversas drogas e um celulares na cela, onde o réu estava. Afirmou que somente ficou encarregada de levá-lo ao distrito policial.

O sentenciado Eleandro Venancio sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do crime. Disse que os agentes entraram na cela e encontraram diversas drogas e alguns celulares. Afirmou que a droga e os celulares não lhe pertenciam. Informou que um funcionário conhecido como "Japonês" lhe acusou de ser o proprietário da droga. Esclareceu que, por isso, foi levado ao 'castigo'. Mencionou que, em nenhum momento, assumiu a propriedade das drogas.

Pela prova colhida, forçoso convir que a prova não admite a condenação.

Com efeito, a única agente ouvida não se lembrou dos fatos, ou seja, não imputou o crime ao sentenciado.

Já o réu negou os fatos, e citou que as drogas e celulares foram apreendidos na cela em que estava, entretanto, não pertenciam a ele.

Portanto, na dúvida, salutar a invocação do in dubio pro reo.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Absolvição. Réu que assume na delegacia que a droga encontrada na cela em que habita com outros detentos era sua. Retratação em juízo. Ausência de depoimentos que tornem segura a convicção de que ele fosse o dono do entorpecente e de que estivesse associado com outros detentos para a exploração da ilícita mercancia. Condenação que não pode ser firmada somente com base na fase inquisitiva. Decisão que merece ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno. Nega-se provimento ao recurso.

(TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500181-10.2020.8.26.0071, relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, julgado em 22/06/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e desta feita, ABSOLVO o réu ELEANDRO VENÂNCIO, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pelo art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de estilo.

P.R.I.C.

Bauru, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA